

1502349-38.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... ou grave ameaça Receptação dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502349-38.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502349-38.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial - 2199917/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26312282 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2199917/2022 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO CARLOS DA PAZ VITÓRIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de PEDRO CARLOS DA PAZ VITÓRIO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em data incerta, entre os dias 15 de julho de 2022 e 24 de julho de 2022, em horário e local igualmente incertos nesta Cidade e Comarca de Campinas, o acusado, após receber, guardou, na Rua Major Telmo Coelho Filho, altura do número 352, Parque Brasília, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o veículo Hyundai/HB20, placas FXE-9979/Campinas - SP, sabendo tratar-se de produto de anterior crime de furto, crime de furto noticiado no boletim de ocorrência n. 956284/2022.

Auto de prisão em flagrante (págs. 06/07); boletim de ocorrência de autoria

conhecida (págs. 13/15); auto de exibição/apreensão (pág. 20); auto de exibição/apreensão e recolha (pág. 21) e laudo do veículo (págs. 111/115). A denúncia foi recebida por decisão proferida em 01 de agosto de 2022 (págs. 108/110), sendo o réu devidamente citado para apresentar defesa preliminar (pág. 184), sendo que a fez por meio de Advogado constituído (págs. 127/129). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, a testemunha e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação culposa. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, regime mais brando para início do cumprimento de pena e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente. A materialidade do delito restou comprovada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão.

A autoria, de mesmo modo, restou incontestável, reiterando-se diante de toda prova oral produzida à coerência e harmonia consoante os termos de depoimentos das testemunhas policiais, mormente quando submetidas, como foi, ao crivo dos atentos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, "C.M", em sede administrativa, disse que é proprietário do veículo Hyundai/HB20, placas FXE9979/Campinas. Que na data do dia 15 de julho de 2022, por volta das 09 horas, o declarante deixou estacionado o seu veículo na rua Evandro Batista Viera e, ao retornar, por volta das 16h30min, constatou a subtração do automóvel. O declarante registrou a ocorrência do furto de seu veículo pela internet (nº 956284/2022 - Delegacia Eletrônica). Após o crime, o declarante foi contatado por policiais militares, que informaram que o veículo havia sido localizado. Além disso, tomou conhecimento, também, que um indivíduo havia sido detido na posse do automóvel. Com a chave original, o declarante tentou abrir a porta do veículo e dar a partida do motor, porém sem êxito, deduzindo que o segredo da chave havia sido trocado.

Em juízo, disse que no dia 15 de julho, por volta de 09 horas, parou seu veículo na rua e, ao retornar, verificou que havia sido subtraído. Em seguida, entrou em contato com a polícia militar e registrou boletim de ocorrência. Informou que recuperou o veículo cerca de dois meses após o crime. Disse que o módulo da chave tinha sido trocado e o automóvel estava sem as placas.

A testemunha, Márcio Roberto Galvão, policial militar, em sede administrativa, disse que estava em patrulhamento pela rua Major Telmo Coelho, quando avistou um indivíduo mexendo na porta do veículo Hyundai/HB20 que ostentava placas PWZ5E51; Que o indivíduo, ao notar a aproximação da equipe, começou a correr e, em seguida, adentrou numa casa. O declarante e seu parceiro desembarcaram da viatura e foram no encalço do suspeito. No corredor da casa, conseguiram deter o suspeito que, momentos antes da abordagem, arremessou uma chave de veículo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do abordado, posteriormente identificado como sendo PEDRO CARLOS DA PAZ VITORIO. Disse que a chave dispensada pelo acusado fora recuperada. Na sequência, a equipe se deslocou até o veículo HB20 e com a chave localizada foi possível abri-lo e dar partida na ignição. Foi realizada pesquisa pelo COPOM, sendo que a placa ostentada no veículo não constava nenhum bloqueio de ilícito, porém, ao consultarem o chassis verificaram que se tratava de produto de furto, conforme registro de ocorrência 956284/2022, elaborado junto à Delegacia Eletrônica. Ao ser questionado, o acusado afirmou que adquiriu o referido veículo pelo valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), sem maiores detalhes. O COPOM contatou a vítima que compareceu à Delegacia. Foi dada voz de prisão ao acusado, sendo ele conduzido à Unidade Policial.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando avistaram um indivíduo mexendo na porta do veículo HB20. Ao avistar a viatura, o sujeito saiu correndo e entrou em uma residência. Realizada a abordagem, foi localizada uma chave, sendo possível, então, abrir o automóvel HB20. Ao consultar a numeração do chassi, foi constatado que o carro era produto de furto.

A testemunha, Robson Alexandre Maximiano Seabra, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, relatou os fatos de modo coerente e consoante com o do seu parceiro de farda.

O réu, Pedro Carlos da Paz Vitória, perante autoridade policial, disse que comprou o veículo HB20 de uma pessoa conhecida por Rogério, morador do bairro Campo Belo. Que não tinha conhecimento que o veículo era furtado, pois Rogério lhe disse que o veículo era "NP".

Em juízo, disse que viu o anúncio de venda do veículo através do Facebook. O automóvel foi adquirido de uma pessoa conhecida como Rogério, pelo valor de R\$ 7.000,00. Por fim, aduziu que Rogério apenas disse que o veículo era "NP".

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado após receber, guardou, na Rua Major Telmo Coelho Filho, altura do número 352, Parque Brasília, nesta Cidade e Comarca de Campinas, o veículo Hyundai/HB20, placas FXE-9979/Campinas - SP, sabendo tratar-se de produto de anterior crime de furto, noticiado no boletim de ocorrência nº 956284/2022.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de receptação, previsto caput do artigo 180 do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Registre-se, ainda, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado. Destarte, inexistente qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento ou que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas. Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266)

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Registre-se, o dolo configura-se evidenciado não apenas pelo acusado receber e guardar o veículo produto de furto, mas, sobretudo, por não ter apresentado qualquer justificativa que venha a ser crível ou razoável, que consista em afastar o crime a que lhe é imputado.

Neste sentido: "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais

que envolvem a infração" (JUTACrim 96/240).

Ainda, "O dolo referente à receptação dolosa pode ser perfeitamente extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa" (RJTACRIM 41/260).

Ademais, "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento "ad externo", do "modus operandi" do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285).

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que encontrado o réu na posse de coisa ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo o réu comprovar a impossibilidade de conhecimento da origem espúria, não se sustentando a versão alegada conforme já mencionado.

Neste escopo: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BEM FURTADO LOCALIZADO EM PODER DO RÉU.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E

AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. CIÊNCIA DO ACUSADO. OFERTA DO PRODUTO FEITA POR PESSOA DE PARCOS RECURSOS.

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO (§ 3º ART. 180 DO CP). RECEPTAÇÃO CULPOSA.

IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.- Responde pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal o agente que adquire

produto de pessoa parques recursos pagamento por este valor irrisório frente ao seu valor de mercado, sobretudo quando não se desincumbe de comprovar a origem lícita do mesmo. Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que o mesmo é proveniente de crime.- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovemento do recurso. - Recurso conhecido e improvido. (Processo 20120062533-SC, Rel.

Desembargador Carlos Alberto Civinski, Data do Julgamento: 10/09/12, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Valer-se do mercado ilícito destes bens somente fomenta a prática de crimes contra o patrimônio por parte de pessoas que visam o lucro através da venda destes.

Insta salientar que ao receber de qualquer forma um bem de alto valor, o adquirente deve, ao menos, preocupar-se com a origem deste, não podendo fechar os olhos à possível ilicitude em sua origem, afinal, o legislador penal foi claro ao atestar que configura crime de receptação adquirir, por exemplo, "coisa que deve saber ser produto de crime", o que plenamente se observa no caso em tela.

Destarte, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir

colacionado: Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das

circunstâncias que envolvem a infração Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da

infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Receptação Apreensão da res em

poder do acusado Inversão do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a

apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Pena Condenado

reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça Receptação dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para

início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a

prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente circunstanciado justificam a opção pelo regime fechado para início

do cumprimento de pena. (TJSP; Apelação 0034398-37.2011.8.26.0050; Relator

(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central

Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de

Registro: 09/12/2014).

Por fim, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em receptação culposa, pois os elementos colhidos indicam que o acusado tinha plena ciência acerca da origem criminosa do bem, valendo destacar que o réu é pessoa

experimentada no mundo do crime, além do que, bastaria uma consulta pela placa do veículo para se constatar que se tratava de produto ilícito, uma vez que já havia a notícia do furto em seu cadastro.

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 1501421-92.2019.8.26.0548 (pág. 101) e, ainda, levando-se em consideração que estava em regime aberto (pág. 100).

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência (proc. 0000341-07.2018.8.26.0548 - pág. 99), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim CONDENAR o acusado PEDRO CARLOS DA PAZ VITÓRIO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

O dia multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do acusado e, ainda, levando-se em consideração que estava em regime aberto quando praticou o crime.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o réu estava em cumprimento de regime aberto, neste caso, apenas o juízo da execução poderá fazer a adequada progressão, sendo neste caso, preponderantes as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e a reincidência.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA